عقد بيع إبتدائي – وحدة سكنية بمشروع { WUJOOD – وجود }

{ مع الاحتفاظ بحق الملكية لحين سداد كامل الثمن }

انه في يوم / ..... الموافق :- ...../ ..... / 2026 م .

حرر هذا العقد بين كلآ من :-

أولاً: -

شركة { جولدن بوينت للتطوير العمراني } { ذ . م . م } سجل تجاري رقم: 171071– أستثمار القاهرة .

الكائن مقرها بـ: 265 الياسمين 1 – التجمع الأول – ثانِ القاهرة الجديدة – القاهرة .

ويمثلها قانوناً : السيدة/ ايمان محمود المليجي السيد؛ بصفتها مديرة الشركة .

{ ويشار إليها في العقد بالطرف الأول أو البائـع }

ثانياً: -

السيد / ..... الجنسية/ مصري .

رقم قومى/ ..... سجل مدني/ .....

المقيم في/ .....

عنوان المراسلة / .....

تليفون / ..... ، تليفون 2 / .....

البريد الإلكتروني / .....

{ ويشار إليه في العقد بالطرف الثاني أو المشتري }

التمهيد

الطرف الاول شركة تعمل في مجال { الاستثمار والتطوير العقاري } وحيث أن شركة {ميرورز للإستثمار العقاري} قامت بالتنازل الكامل عن الأرض موضوع المشروع وما سيقام عليها من مباني لاحقآ وفي اطار ذلك قامت الإخيرة بتحرير توكيل رسمي عام يحمل رقم { 3145 – حرف م – بتاريخ 15 / 11 / 2025 – توثيق مجمع إدارات ولجان الفتوى بمجلس الدولة } والذي بموجبه يحق لها التعامل والتصرف بكافة أنواع التصرفات على قطعة الأرض رقم (10) – بمنطقة (الجمعيات) – بالتجمع { الثالث } – قطاع { الأندلس } والتي تم تخصيصها للاخيرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم { 202 } بتاريخ { 23 – 3 – 2025 } وبموجب قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم { 58 } بتاريخ { 30 – 7 – 2025 } و الصادر لها إخطار تخصيص المؤرخ في { 3 – 11 – 2025 } وعقد تخصيص مؤرخ في يوم { الخميس } الموافق { 11 – 12 – 2025 } والبالغ مساحتها { 12995 م2 } { فقط أثنى عشر الف وتسعمائة و خمسة وتسعون متر آمربعآ }

DRAFT COPY

طرف اول **طرف ثاني**

....

بناء على ماسبق قام الطرف الأول بطرح وحدات المشروع للبيع والمزمع اقامتها على الأرض سالفة البيان وذلك وفق الشروط والأحكام الواردة فى هذا العقد وملاحقه وفي سبيل ذلك أنهى الطرف الاول كافة الدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع بما فيها المخطط العام والرسومات الهندسية .

ورغبة من الطرف الثانى المشترى فى شراء إحدى الوحدات التى ستقام بالمشروع وهو ما لاقى قبولاً من الطرف الأول بناء على ما سبق وبعد ان اقر الطرفين بكامل أهليتهما للتصرف والتعاقد وعدم خضوعهما للحراسة أو أي مانع من مو انع الأهلية والتصرف و إتفقا وتراضيا على إبرام هذا العقد بالشروط والأحكام الأتية :-

البند الأول

يعد التمهيد السابق وملاحق هذا العقد (مواصفات تشطيب العمارة والوحدة - المسقط الأفقى للدور والوحدة - جدول أقساط الثمن و وديعة الصيانة) وتعريفاته ومرفقاته جزء لا يتجزأ من كيان هذا العقد ومكملاً ومتمماً ومفسراً لأحكامه وبنوده.

البند الثاني - موضوع العقد

بموجب هذا العقد باع الطرف الأول { البائع } إلى الطرف الثاني { المشتري } القابل لذلك بيعًا موقوفًا على سداد كامل الثمن ومصاريف الصيانة وأى مستحقات مالية أخرى مشار إليها فى هذا العقد مع حفظ حق امتياز البائع ما هو وحدة { سكنية .....غرفة } رقم (.....) بالطابق { ..... } والبالغ إجمالى مساحتها الداخلية (..... م2) {فقط ..... مترآ مربعاً تحت العجز والزياده شاملاً الخدمات والمنافع } بدون تشطيب

بالأضافة الى حديقة بمساحة { ..... م2 } { .....مترآ مربعآ تحت العجز والزياده } حق أنتفاع للطرف الثاني فقط دون غيره من باقي ملاك العقار ويتم تسليم الحديقة {الأرض على الخرسانة - والحو ائط على الطوب } ويلتزم الطرف الثاني بتنفيذ اعمال تشطيبات الحديقة على نفقته، كما إتفق الطرفان على أنه في حالة إبداء الطرف الثاني (المشتري) رغبته في عمل حمام سباحة بالحديقة الملحقة بالوحدة المبيعة يكون ذلك بموجب طلب كتابي يُقدم للشركة الطرف الأو ل قبل تاريخ التسليم الوارد بهذا العقد بسنه، لتقوم الشركة الطرف الأول بعمل مقايسة لتكلفة الأعمال المطلوبة (حمام السباحة) ويلتزم الطرف الثاني بسدادها فور طلب الطرف الأول.

وذلك كله بالمبنى رقم { ..... } المزمع إقامته على جزء من قطعة الأرض رقم (10) – بمنطقة (الجمعيات) – بالتجمع { الثالث } – قطاع { الأندلس } و البالغ أجمالي مساحتها { 12995 م2 } { فقط أثنى عشر الف وتسعمائة و خمسة وتسعون مترآمربعآ }

و أنه يمتنع عليه وخلفائه العامين والخاصين تغيير الغرض من استعمالها أو أي جزء منها إلى مباشرة أي نشاط مهني أو تجاري أو حرفي أو أي غرض آخر خلاف ألغرض الوارد بهذا العقد .

طرف اول

.....

طرف ثاني

.....

DRAFT COPY

كما يشمل البيع حصة على الشيوع في جزء الارض المقام عليه المبنى الكائن به الوحدة المبيعة تعادل نسبة مسطح الوحدة الداخلية إلى كامل مسطحات المبنى .

وللطرف الثاني حق الانتفاع على سبيل الاستعمال المشترك مع شاغلي وملاك باقي وحدات المشروع بكافة المر افق والاجزاء المشتركة للمشروع كالشوارع والممرات والمسطحات الخضراء كمنفعة عامة لمشتري وحدات المشروع والمداخل والاسوار الخارجية للمشروع وغيرها من الخدمات العامة للمشروع بما يتفق مع طبيعتها وما خصصت من أجله وهو الانتفاع المشترك فقط ووفقآ لما يحدده الطرف الاول او من يسند إليه إدارة المشروع من ضو ابط للإنتفاع بها.

ومن المتفق عليه بين الطرفين أن ملكية جميع المر افق والأجزاء المشتركة المنصوص عليها اعلاه وكذلك المناطق الخدمية تظل ملكيتها معقودة للطرف الاول { البائع } وحده .

كما لا يشمل البيع أية حقوق ملكية مفرزة او على المشاع فيما يخص أي من المر افق والأجزاء المشتركة وللطرف الأول منفردآ الحق في إدارتها والإشراف عليها أو إحالة الحق في ذلك لشركة الإدارة التابعة لها أو لأي طرف آخر.

ومن المتفق عليه بين طرفي العقد على أنه لايدخل ضمن الأجزاء المشتركة الحدائق المخصصة كحق انتفاع لوحدات الدور الارضي حال ذكرها في عقد البيع فهي ملك خالص للطرف الأول وحده وللطرف المنتفع بها حق الاستغلال والانتفاع كما يمتلك الطرف الاول بمفرده باقي اراضي ومباني واسطح مباني المشروع وهو وحده له الحق في استخدام حق العلو دون غيره من ملاك المشروع ولا يحق لغير الطرف الأول التصرف فيها وذلك كله على وفق ما تقضى به المادة 856 من القانون المدنى وما بعدها .

ويعتبر الاخلال بهذه الالتزامات الجوهرية من التزامات الطرف الثاني ينطبق عند وقوعها تحقق الشرط الفاسخ الصريح لهذا العقد .

البند الثالث - الثمن

تم هذا البيع نظير مبلغ أجمالي وقدره { ..... جنيه مصري} { ..... ألف جنيهاً مصرياً }

سدد منه الطرف الثاني مبلغ وقدره { ..... جنيه مصري} {فقط ..... جنيهاً مصرياً} بموجب {نقداً / شيك بنكي} كمقدم تعاقد.

في حالة سداد المقدم بموجب شيك بنكي تضاف العبارة التالية { يقر الطرف الثاني أقرار نهائي لارجوع فيه بأنه في حال تم ارتداد الشيك وعدم صرفه لأي سبب من الاسباب يعتبر هذا العقد كأن لم يكن وهو والعدم سواء} .

أما باقي الثمن مبلغ وقدره { ..... جنيه مصري} { فقط..... جنيهاً مصرياً }

فيلتزم الطرف الثاني (المشتري) بسداد المبلغ المتبقي من الثمن للطرف الأول على أقساط تسدد بموجب شيكات بنكية مسطرة تسلم للطرف الأول عند التوقيع على هذا العقد، وتستحق السداد بمجرد حلول الآجال الواردة قرين كل منها، وذلك على النحو الموضح تفصيلا بمرفق جدول اقساط الثمن ووديعة الصيانة رقم { 2 } المرفق بالعقد والموضح به قيمة وتاريخ استحقاق كل قسط من الأقساط، ويلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على وجود

طرف اول ..... طرف ثاني .....

DRAFT COPY

رصيد قائم وقابل للسحب بالبنك المسحوب عليه الشيكات في تاريخ استحقاق كل منها، وذلك التزاماً من المشتري بسداد كافة أقساط الثمن في مواعيد استحقاقها.

ولا تبرأ ذمة المشتري من السداد لأي قسط من الأقساط إلا بقبول البنك وصرفه لقيمة الشيك المرادف للقسط في موعد الإستحقاق المحدد بكشف السداد ودون تأخير، ويحظر على الطرف الثاني سداد أي من الأقساط بأية طريقة أخرى بخلاف طرق السداد المتفق عليها بموجب هذا العقد.

البند الرابع - الأخلال بالسداد

من المتفق عليه بين اطراف هذا العقد أن نفاذ عقد البيع معلق على شرط قيام الطرف الثانى بسداد كامل الثمن وملحقاته و أنه فى حالة تخلف الطرف الثانى عن سداد أى قسط من الأقساط المستحقة عليه أو جزء منها فى المواعيد المحددة لها خلال { عشرة أيام } من تاريخ الأستحقاق او اذا تأخر صرف الشيكات نتيجة لتقاعس الطرف الثاني أو نتيجة عدم وجود رصيد فى حسابه لدى البنك أو لصدور الأمر منه للبنك بوقف صرف الشيكات كلها أوبعضها أو غلق الحساب أو تجميده أو بسبب أى فعل يحول دون صرف الشيك فيعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دوه حاجة الى إعذار أو إنذار أو إستصدار حكم قضائي مقرر للفسخ.

حيث يلتزم الطرف الثانى المشتري بسداد الثمن المذكور بموجب شيكات أو تحويلات بنكية لصالح الطرف الأول وعلى الحسابات البنكية الخاصة به المرفق بيانها بهذا العقد، وذلك وفقاً لنظام السداد (الملحق المالي) المرفق بهذا العقد وما سُطِر به من جدول لقيمة ومواعيد الإستحقاق والشروط والبنود الوارده والموضحه به والتي تُعد جزء لا يتجزأ من هذا العقد، ويحُظر على الطرف الثاني الإمتناع عن سداد أو حبس قيمة أي قسط من الأقساط أو السداد بغير الطريقة المتفق عليها، ولا يعتد بأي طريقة أخرى للسداد أو الوفاء بالثمن، ويعتبر إخلال الطرف الثاني ومخالفته لذلك إخلالاً جوهرياً ببنود هذا العقد يحق معه للطرف الأول إعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى إعذار الطرف الثاني أو إنذاره أو إخطاره أو اللجوء للقضاء و إستصدار حكم قضائي بالفسخ، حيث إتفق العاقدان طرفي هذا العقد على تطبيق نص المادة 158 من القانوني المدني المصري دون سواها بشأن هذا الإخلال .

ويسري على التخلف عن سداد وديعة الصيانة وكافة الإلتزامات المالية الواردة بهذا العقد ذات الأحكام ونفس الاثر المقرر للإخلال بسداد أقساط ثمن الوحدة من حيث تطبيق الشرط الفاسخ الصريح آنف البيان، وفي جميع الاحوال يقر الطرف الثاني بعلمه الكامل بأنه يعتبر معذراً بمجرد حلول موعد القسط طبقاً لنص المادة { 219 – مدني } ولا تبرأ ذمة الطرف الثاني من قيمة القسط المستحق حال إيداعه خزينة المحكمة.

حال إخلال الطرف الثاني ببنود العقد وعدم الإلتزام بتنفيذ الإلتزامات التي تقع على عاتقه والإخلال بسداد المبالغ المالية المنصوص عليها أن ذاك يعتبر اخلال ببنود العقد ويعتبر هذا العقد مفسوخاً تلقائياً دون الحاجة الى انذار او اعذار او حكم قضائي طبقاً لحكم المادة { 158 } من القانون المدني ويعتبر ذلك تحقق للشرط الفاسخ الصريح بالعقد وتعتبر بمثابة تفويض وتوكيل من الطرف الثاني للطرف الاول بالتصرف في الوحدة وإعادة بيعها للغير وما

طرف اول ..... طرف ثاني .....

DRAFT COPY

الحق بها دون إعتراض من الطرف الثاني وتقتصر حقوق الطرف الثاني على استرداد ماقام بسداده من مبالغ بعد خصم { 10 % } من اجمالي ثمن الوحدة كتعويض اتفاقي نهائي غير خاضع لتقدير القضاء وذلك مقابل المصروفات الإدارية والتسويقية وتطبق المادة رقم { 430 فقرة 2 } من القانون المدني ويكون استرداد المبلغ المتبقي على اقساط أجلة وبطريقة السداد ذاتها وذلك بعد قيام الطرف الاول بإعادة التصرف في الوحدة المبيعة موضوع العقد ويظل ساريآ ونافذآ هذا البند حتى بعد فسخ هذا العقد .

وفي حال اضطر معه الطرف الاول لإتخاذ اجراء قانوني واللجوء للقضاء لطلب فسخ العقد واخلاء الوحدة وإسترداد حيازتها وتسليمها للطرف الاول خالية من كافة الشواغل والافراد يتحمل الطرف الثاني قيمة اي مصروفات او اتعاب اورسوم قضائية بسبب اتخاذ الطرف الاول لإجراء قانوني لإخلاء الوحدة وفسخ هذا العقد.

ولا يعتبر عدم تمسك الطرف الأول بالفسخ بالنسبة للتأخير فى سداد أحد الأقساط أو أى إلتزام مالى آخر مشار إليه فى أى بند من بنود هذا العقد تنازلاً منه عن التمسك به بالنسبة إلى غيره من الأقساط أو الإلتزامات المالية الأخرى كما لا يعتبر استلام الطرف الاول لقيمة القسط حال تأخر الطرف الثاني في السداد تنازلا منه او اسقاطآ لحقه في اعمال والتمسك بالشرط الفاسخ الصريح في العقد .

في حال طلب الطرف الثاني فسخ العقد رضائيآ وتقتصر حقوق الطرف الثاني على استرداد ماقام بسداده من مبالغ بعد خصم { 10 % } من اجمالي ثمن الوحدة كتعويض اتفاقي نهائي غير خاضع لتقدير القضاء وذلك مقابل المصروفات الإدارية والتسويقية وتطبق المادة رقم { 430 فقرة 2 } من القانون المدني ويكون استرداد المبلغ المتبقي على اقساط أجلة وبطريقة السداد ذاتها وذلك بعد قيام الطرف الاول بإعادة التصرف في الوحدة المبيعة موضوع العقد

البند الخامس - الملكية

الطرف الاول شركة تعمل في مجال { الاستثمار والتطوير العقاري } وحيث أن شركة { ميرورز للإستثمار العقاري } قامت بالتنازل الكامل عن الأرض موضوع المشروع وما سيقام عليها من مباني لاحقآ وفي اطار ذلك قامت الإخيرة بتحرير توكيل رسمي عام يحمل رقم { 3145 – حرف م – بتاريخ 15 / 11 / 2025 – توثيق مجمع إدارات ولجان الفتوى بمجلس الدولة } والذي بموجبه يحق لها التعامل والتصرف بكافة أنواع التصرفات على قطعة الأرض رقم (10) – بمنطقة (الجمعيات) – بالتجمع { الثالث } – قطاع { الأندلس } والتي تم تخصيصها للاخيرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم { 202 } بتاريخ { 23 – 3 – 2025 } وبموجب قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم { 58 } بتاريخ { 30 – 7 – 2025 } و الصادر لها إخطار تخصيص المؤرخ في { 3 – 11 – 2025 } وعقد تخصيص مؤرخ في يوم { الخميس } المو افق { 11 – 12 – 2025 } والبالغ مساحتها { 12995 م2 } { فقط أثنى عشر الف وتسعمائة و خمسة وتسعون متر آمربعآ }

البند السادس - المعاينة

6-1 يقر الطرف الثانى بأنه قد قام بالإطلاع على كافة الأوراق القانونية وعلي علم كامل بها وبكافة اللو ائح والقو انين الخاصة التي تحكم هذا العقد كما يقر بأطلاعه علي الرسومات الهندسية وحدود ومكان ومساحة ومواصفات الوحدة المبيعة طبقاً للمخطط العام للمشروع و أنه قام بمعاينة الأرض المزمع إقامة المشروع عليها على الطبيعة

طرف اول ..... طرف ثاني .....

DRAFT COPY

المعاينة التامة النافية لكل جهالة شرعاً وقانوناً و أنه قبل التعاقد على هذا النحو ويقر بصلاحية الوحدة المتعاقد عليها للغرض المشتراه من أجله كما يقر الطرف الثاني أنه اطلع على المخطط العام للمشروع والمسقط الأفقي للوحدة والموضح بالملحق رقم (3) المرفق بهذا العقد، كما يقر الطرف الثاني بعلمه بمواصفات تشطيب الوحدة الموضحة بالملحق رقم (1) المرفق بهذا العقد وبمو افقته عليها، دون أن يحق له الرجوع على الطرف الأول بسبب أي مما سبق في الحال أو المستقبل .

2-6 ومن المتفق عليه أن المخطط العام للمشروع هو على سبيل الإسترشاد، و أنه يحق للطرف الأول أو للجهات الإدارية المختصة إجراء أية تعديلات عليه طبقاً للأصول الفنية والضو ابط والإشتراطات المعمول بها، بما لا يُؤثر على المظهر العام للمشروع والطابع المميز له بصفة عامة، وعلى المظهر الأصلي وطراز المباني والمميزات الخاصة (كالمطل و الرؤيه) بالوحدة محل هذا العقد بصفة خاصة، وذلك دون الرجوع للطرف الثاني أو الحصول على مو افقته مع سريان هذا البند قبل أو بعد تسليم الوحدة موضوع التعاقد.

البند السابع - إلتزامات الطرف الاول

يقر الطرف الأول البائع بالإلتزامات التالية : -

1 – إتمام الإنشاءات والتشطيبات وفق الرسومات الهندسية المعتمدة و إتمام التشطيبات وفق ملحق مواصفات تشطيب العمارة الكائن به الوحدة موضوع هذا العقد .

2 - تسليم الوحدة المبيعة بعد { ثلاث سنوات ونصف } وللطرف الأول مدة { سنة } فترة سماح وذلك بشرط أن يكون الطرف الثانى قد أوفى بجميع المستحق عليه بانتظام قبل التسليم { أقساط - وديعة الصيانة– قيمة توصيل الوحدة بالمر افق الدائمة } و أى مستحقات مالية أخرى مشار إليها فى هذا العقد وفى حالة تأخر الطرف الأول عن تسليم الوحدة فى الموعد المحدد يلتزم بدفع غرامة تأخير قدرها (0.5%) (نصف بالمائة) شهرياً من إجمالي المبالغ التي قام بسدادها للطرف الأول من ثمن الوحدة الوارد بهذا العقد، تُحسب من تاريخ انقضاء فترة السماح وحتى تمام التسليم الفعلي أو الحكمي للوحدة، وبحد أقصى نسبة قدرها (4%) من قيمة ما تم سداده من الثمن، وذلك كتعويض اتفاقي للطرف الثاني عن الأضرار التي قد تلحق به جراء تأخير الطرف الأول في التسليم، وبشرط أن يكون الطرف الثاني منتظماً في سداد كافة الأقساط والدفعات ومصاريف الصيانة والإلتزامات المالية التي تستحق على الوحدة في مواعيد استحقاقها وهذه الغرامة تستحق نتيجة التأخير ما لم يكن التأخير راجعاً إلى قوة قاهرة أو حادث فجائى أو قرار سيادى أو راجعاً إلى الجهات الحكومية المختصة التابع له المشروع أو إحدى شركات المر افق (كالتأخير فى توصيل المر افق العمومية) كذلك لا تسري غرامة التأخير المذكورة أن كان التأخير في التسليم راجعاً لرغبة الطرف الثاني في إجراء أية تعديلات هندسية وفي هذه الحالة يكون ميعاد التسليم هو الميعاد الذي يتم الأتفاق عليه بين الطرفين كتابة وفقاً للمدة التي يتطلبها انجاز هذه التعديلات او الأضافات حسب تقدير الطرف الاول لها .

طرف اول ..... طرف ثاني .....

DRAFT COPY

3 – دعوة الطرف الثانى أو من يمثله قانونا بالحضور لتسلم الوحدة وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان فى إحدى الصحف اليومية ذائعة الانتشار ويتعين على الطرف الثانى الحضور شخصياً أو من يمثله قانوناً لتسلم الوحدة محل التعاقد والتوقيع على محضر الاستلام وذلك بحد اقصي { 30 يوم } من تاريخ دعوة الطرف الأول للطرف الثاني وإذا لم يحضر الطرف الثاني او من يمثله قانونآ يعد الطرف الثاني ان ذاك متسلماً حكمياً للوحدة المتعاقد عليها وتكون الوحدة سليمة ومطابقة للموصفات المتفق عليها وتعد فى حيازة الطرف الثانى ويكون الطرف الأول قد أوفى بالتزامه بالتسليم فى الموعد المحدد .

4 – حال سداد الطرف الثاني كامل ثمن الوحدة وكافة الإلتزامات المالية الواردة بهذا العقد وأستلام مخالصة نهائية من الطرف الأول أن ذاك يلتزم الطرف الاول بتسليم الطرف الثانى صور جميع المستندات اللازمة لإتمام تسجيل وشهر عقد البيع وذلك خلال تسعين يوم من تاريخ إخطار الطرف الثانى له بذلك شريطة مو افقة الجهات الحكومية المختصة على التسجيل .

5 - التوقيع على عقد البيع النهائى بالشهر العقارى فور دعوته لذلك من الطرف الثانى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بشرط أن يكون الطرف الثانى مسدداً لكامل ثمن الوحدة وجميع مستحقات الطرف الأول المالية المشار إليها بهذا العقد .

البند الثامن - إلتزامات الطرف الثاني

يقر الطرف الثاني المشتري بالإلتزامات التالية :-

1 - سداد باقى الأقساط والإلتزامات المالية الأخرى المشار إليها بالعقد فى مواعيدها المحددة دون إخلال وفى حال إمتناع الطرف الثانى عن الوفاء بإلتزاماته وقد حل موعد التسليم يحق للطرف الأول عدم تسليمه الوحدة إعمالاً لحكم المادة 161 من القانون المدنى .

2 - سداد جميع الضرائب والرسوم المستحقة على الوحدة و غيرها من الأعباء الأخرى التى تفرضها الجهات الحكومية أيا كان توقيت فرضها وذلك كله وفقا للقانون و أيآ كان نوعها او سندها تنتج من تاريخ تسلمه الوحدة المبيعة { فعلياً او حكمياً } كما يلتزم الطرف الثاني بعد سداد جميع الأقساط وكافة المستحقات المالية الأخري المنصوص عليها بهذا العقد واستلام المخالصة النهائية في حالة قيامه ببيع الوحدة للغير بتحمل الضريبة الناتجة عن هذا البيع او اي ضريبة اخري تقرها الدولة مستقبلآ ولا يحق له الرجوع علي الطرف الأول ومطالبته بسداد اي ضريبة

3 - وكذلك يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمة استهلاكات المر افق وعلى سبيل المثال (كهرباء – مياة – غاز – تليفونات- وخلافه) على الوحدة وملحقاتها بسبب حيازة أو ملكية الطرف الثانى لها ، ولايحق للطرف الثانى الرجوع على الطرف الأول بما يقوم بسداده فى هذا الشأن دون أدنى مسئولية على الطرف الأول حال قيام موردى الخدمات بإيقاف توريد الخدمة حتى تمام سداد الرسوم أو قيمة الإستهلاكات .

طرف اول .....

طرف ثاني .....

DRAFT COPY

4 – لا يحق للطرف الثاني أن يمنع أو يعوق قيام الطرف الاول بأعمال الأنشاءات والتشطيبات المتبقية من أعمال أو مراحل المشروع كما لايحق له أن يعتبر قيام الطرف الأول بتلك الأعمال أو استكمال مراحل المشروع مانعآ من انتفاعه بالوحدة أو تأخيرآ في تسليمها له .

5 - مراعاة جميع القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها والإلتزام بكل ما تتطلبه أية جهة إدارية فيما يتعلق بالوحدة و اتباع اللوائح والنظم والتعليمات التي يضعها الطرف الأول او من يفوضه لإدارة المشروع .

6 - سداد مصاريف ورسوم توصيل الوحدة بالمرافق الدائمة على سبيل المثال لا الحصر (عداد الكهرباء – عداد المياة للعمارة) على أن يتم سدادها إلى الطرف الأول خلال { 30 يوم } من طلبها ويترتب على عدم سدادها الأثر ذاته المترتب على عدم سداد أى جزء من الثمن ولا يحق للطرف الثاني الامتناع عن السداد او حبس الاقساط لحين توصيل الخدمات للوحدة موضوع العقد والا يعتبر اخلال ببنود العقد يستوجب الفسخ ويتم تطبيق ما جاء بالبند الرابع وما بعده من هذا العقد بخصوص الفسخ .

7 - الحضور شخصياً أو من يمثله قانوناً لتسلم الوحدة محل التعاقد والتوقيع على محضر التسليم وذلك بعد دعوته من قبل الطرف الأول وذلك خلال { 30 يوم } من تاريخ دعوة الطرف الأول للطرف الثاني وإلا يعد متسلماً حكمياً للوحدة المتعاقد عليها وتكون الوحدة سليمة ومطابقة للموصفات المتفق عليها وتعد فى حيازة الطرف الثانى ويكون الطرف الأول قد أوفى بالتزامه بالتسليم فى الموعد المحدد وتصبح جميع التزامات الطرف الثانى مستحقة الأداء في مواعيدها ويجرى على التأخير فيها الآثر ذاته المترتب على عدم سداد قسط من الأقساط أو جزء منه .

8 – يقر الطرف الثاني بأن حيازته للوحدة موضوع العقد حال استلامها هي حيازة عارضة لاترتب له أي حقوق ملكية على الوحدة حيث أن ملكية الطرف الثاني للوحدة لا تنتقل له إلا بعد سداد كامل الثمن وملحقاته وتعتبر يد الطرف الثاني حال تحقق اي شرط من شروط الفسخ الواردة بهذا العقد يد غاصب لاعاصم لها ويكون للطرف الاول الحق في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإخلاء الوحدة واللجوء للقضاء المستعجل وطرد الطرف الثاني او شاغل الوحدة في حينه .

9 - عدم إجراء أى تعديلات جوهرية بالوحدة المبيعة تؤثر على سلامة المبنى وأساساته وهيكله بصفة عامة أو مخالفة الشكل والرسومات المعتمدة من الطرف الأول وعدم احداث اي تعديلات سواء تعلية او إضافات او عمل فتحات بداخل الوحدة المبيعة او الواجهات الخارجية للمبنى او ملحقاته او بالأجهزة المعدة للإنتفاع المشترك وعدم وضع أى لافتات أو إعلانات أو أى صورة من صور الدعاية وإحترام حقوق الملكية الخاصة بالطرف الأول و الغير والأمتناع عن الأضرار بملاك باقي الوحدات .

10 - الحفاظ على سلامة المبنى والوحدة والجار وذلك بعدم وضع أى مواد ضارة أو قابلة للإشتعال أو المساس بالخدمات والمنافع العامة للمشروع وعدم إستعمال الأجزاء المشتركة والمرافق الخاصة بالمشروع إلا فى الغرض الذى أعدت له ، وعدم اشغال الممرات و الواجهات الامامية أو الخلفية والخاصة بمباني المشروع.

طرف اول ..... طرف ثاني .....

DRAFT COPY

11 - ألا يطلب قسمة الأجزاء المشتركة والمرافق المخصصة لمنافع الوحدات جميعها كما و انه ليس له الحق قانوناً في ان يتصرف فيها بالبيع او بأي نوع أخر من انواع التصرف او الإستغلال مستقلاً عن الوحدة التي يمتلكها في المبني بموجب هذا العقد .

13 - ان يستعمل المرافق المشتركة إلا فيما إعدت له كما لايجوز أن يحول إنتفاعه أو إستعماله لها دون إستعمال و انتفاع باقي الملاك ولا يجوز له إحداث أي تعديلات في الأجزاء المشتركة بغير موافقة كتابية من الطرف الأول .

14 - أن يضع أي تركيبات من اي نوع علي واجهة العقار الخارجية إلا بموافقة كتابية للطرف الأول بالمواصفات التي يحددها الطرف الأول وفي جميع الأحوال لا يجوز للطرف الثاني أن يضع أي تركيبات أو عوائق بمدخل المبنى او الأفنية او الأسطح او الممرات او البدرومات او الدهاليز المخصصة للإنتفاع المشترك والإلتزام برفعها فوراً علي نفقته الخاصة مع عدم الأخلال بحق الملاك في التعويضات .

15 - يلتزم الطرف الثاني بعدم التدخل في اعمال الزراعة الخاصة بالمشروع ويلتزم بعدم زراعة اي اشجار او زراعات عشوائية بالمناطق الخضراء المشتركة حتي لو كانت هذه المناطق امام الوحدة المبيعة وتتم زراعة هذه المناطق من قبل الطرف الأول فقط او من يفوضه لذلك .

16 - الإلتزام بإستغلال الوحدة المبيعة فى الغرض المحدد بالعقد والإلتزام بتعليمات الطرف الأول أو من يفوضه من شركات الإدارة وذلك لتحقيق أعلى عائد إستثمارى لجميع وحدات المشروع و للحفاظ على النسق المعمارى والحضارى للمشروع .

17 - عدم تجزئة الوحدة المبيعة أو ضمها إلى أى وحدة أخرى سواء بالشراء أو الإيجار وسواء كان ذلك قبل سداد الثمن أو بعده أو بعد التسجيل ونقل الملكية وكذلك عدم تركيب أى عدادات إضافية للوحدة المبيعة أياً كان نوعها أو مسماها وذلك حفاظاً علي الطابع الحضاري للمشروع ولا يحق للطرف الثاني القيام بذلك إلا بعد الحصول على موافقة كتابية صريحة من الطرف الأول أو من يفوضه .

18 - عدم إستغلال الوحدة المبيعة كاملة أو جزء منها فى ممارسة أى عمل غير أخلاقى أو غير قانونى أو ممارسة أى أعمال من شأنها أن تكون مصدر إزعاج لباقى المشترين .

19 – بالنسبة لوحدات { الدور الإرضي } يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على نظافة الحديقة المخصصة له والتي تم ذكرها تفصيلاً بالبند الثاني وقد أقر الطرف الثاني أقرار نهائي لارجوع فيه بأنه لا يحق له اقامة أية مباني على الحديقة المخصصة له بأي مادة كانت إلا بعد الرجوع واعتماد الطرف الاول او شركة الإدارة لها .

20 - وفي حالة مخالفة الطرف الثاني لما اقر به بالفقرة السابقة يلتزم حينها بإيقاف الاعمال وإزالة كافة ماقام به من مخالفات خلال { 7 أيام } من تاريخ اخطاره من الطرف الاول او شركة التشغيل بأي وسيلة من وسائل الإخطار على ان تتم ازالة هذه المخالفات واعادة الوضع على ما كان عليه قبل احداث هذه المخالفات على نفقته الخاصة وإلا فيحق للطرف الاول اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لفسخ العقد حفاظاً على المظهر الجمالي للمشروع وعدم الإضرار بباقي الملاك .

طرف اول ..... طرف ثاني .....

DRAFT COPY

21 - يلتزم الطرف الثاني بعدم التخلص من القمامة و المخلفات إلا في الأماكن المخصصة لذلك .

22 - ومن المتفق عليه بين الطرفين أن جميع التزامات الطرف الثانى هى التزامات جوهرية وقد وضعت ليلتزم بها جميع مالكي وشاغلي وحدات المشروع ولصالحهم جميعآ حفاظآ على الطبيعة الخاصة للمشروع وتوفير القدر اللازم والواجب لراحة واستقرار جميع الملاك ومن ثم تسري كافة الإلتزامات الموضحة بهذا البند على الطرف الثاني وخلفه العام والخاص .

البند التاسع - تأمين الأعمال والتشطيبات

1 – من المتفق عليه بين الطرفين انه في حالة رغبة الطرف الثاني في إجراء أية تعديلات هندسية أو إضافات لأعمال او تنفيذ اعمال التشطيب و الديكورات للوحدة عن طريق الطرف الاول أن ذاك يلتزم الطرف الثاني بتقديم طلب للطرف الاول لبيان الاعمال المطلوبة بناء عليه يتم تقييم قيمة المقايسة الخاصة بالاعمال المطلوبة على ان يتحمل الطرف الثاني منفرداً قيمة الاعمال المطلوبة وفي هذه الحالة يكون ميعاد التسليم هو الميعاد الذي يتم الأتفاق عليه بين الطرفين كتابة وفقآ للمدة التي يتطلبها انجاز هذه التعديلات او الأضافات حسب تقدير الطرف الاول لها

2 - من المتفق عليه بين الطرفين أنه فى حال رغبة الطرف الثانى فى تنفيذ بعض التعديلات الهندسية او قيامه بأعمال التشطيبات لوحدته بمعرفته شريطة ان يكون تنفيذ هذه الاعمال تحت اشراف الطرف الاول حفاظآ على سلامة المبنى ولعدم الاضرار بالغير من ملاك باقي الوحدات

ان ذاك يلتزم الطرف الثاني بإيداع شيك بنكي بقيمة { 250000 جنية } { مائتان وخمسون الف جنية } كتأمين لدى الطرف الأول عند التسليم ، يُردّ إلى الطرف الثاني بعد إنتهاء عملية التشطيبات الداخلية الخاصة بالوحدة وخروج جميع المقاولين والعمال من الوحدة وبعد قيام الطرف الأول بالتأكد من عدم وقوع أى ضرر أثناء عملية التشطيب ، ونقل جميع المخلفات خارج المشروع وفي الاماكن المخصصة له من الجهات الحكومية المختصة وفى حال حدوث أى ضرر أو تلفيات من الطرف الثانى يتم خصم قيمة التلفيات وإعادة الشىء لأصله من قيمة التأمين ويرد الباقى، فإذا جاوزت قيمة الضرر أو التلفيات قيمة التأمين، يحق للطرف الأول مطالبة الطرف الثانى بفرق قيمة الضرر الو اقع ويلتزم الطرف الثاني بسداد الفارق خلال { 7 إيام } وإلا يعتبر اخلال ببند من بنود العقد يستوجب الفسخ والتعويض المنصوص عليه بالبند الر ابع ومابعده من هذا العقد .

ويقر الطرف الثاني اقرار نهائي لارجوع فيه على ان يلتزم باللو ائح والقواعد والقو انين الخاصة بشركة الادارة في تنظيم مواعيد دخول وخروج العمال والمقاولون ولا يحق للطرف الثاني مخالفة ذلك ويقر الطرف الثاني اقرار نهائي بإلتزامه الكامل بها وعدم مخالفتها .

DRAFT COPY

طرف اول ..... طرف ثاني .....

البند العاشر - تكاليف الإدارة والصيانة

يقر الطرف الثانى بقبوله التام غير المشروط بأن يتولى الطرف الاول أعمال إدارة وصيانة ونظافة و أمن وحراسة المشروع الكائن به الوحدة المبيعة سواء بمعرفته أو من خلال احدى الشركات المتخصصة التى يقوم الطرف الاول لاختيارها للقيام بهذا الغرض .

كما يلتزم الطرف الثانى بأداء نسبة قدرها { 7 % } { سبعة بالمائة } من القيمة الإجمالية للوحدة (كوديعة) للطرف الأول تسدد على دفعة واحدة نقدا أو بموجب شيك بنكى يسلم للطرف الاول طبقا للتاريخ المحدد و الوارد بجدول السداد المنصوص عليه بملحق أقساط الثمن ووديعة الصيانة، ويحتفظ به فى حساب بنكي مخصص لصيانة وادارة المشروع ويقوم بتنفيذ اعمال الصيانة شركة يؤسسها الطرف الأول أو شركة يختارها لهذا الغرض .

ويلتزم الطرف الأول بالقيام بأعمال الصيانة والنظافة والحراسة والإدارة من عوائد وديعة الصيانة، ويقر الطرف الثانى بتعهده والتزامه أن يسدد فوراً ما قد يستحق عليه من فروق ناتجه عن الفرق بين عوائد الوديعة وما هو مستحق عليه فعلياً نتيجة الحساب الختامى السنوى الفعلى لجميع المصروفات والذى سوف يتم إعداده بمعرفة المراقب المالى لشركة الإدارة .

كما إتفق الطرفان على أن مبلغ وديعة الصيانة هو التزام قانونى وتعاقدى ويطبق على مبلغ وديعة الصيانة وفروقها ما يطبق على أقساط الوحدة موضوع العقد ويترتب على الإمتناع عن سدادها الأثر ذاته المترتب على الامتناع عن سداد الأقساط، فضلاً عن حق الطرف الأول فى الامتناع عن التسليم أو تقديم الخدمات للطرف الثانى حال امتناعه عن السداد وتخضع مبالغ وديعة الصيانة وعوائدها للرقابة الواردة فى القانون 119 لسنة 2008 .

ومن المتفق عليه بين الطرفين أن مبلغ مصاريف الصيانة مرتبط بالوحدة ارتباطآ لا يقبل التجزئة و أنه لايجوز للطرف الثاني مطالبة الطرف الاول بإسترداد هذا المبلغ أو أي مبالغ تم دفعها في هذا الشأن وفي حالة تصرف الطرف الثاني ببيع الوحدة موضوع هذا العقد بعد سداد كامل الثمن وكافة الإلتزامات الواردة على الطرف الثاني بموجب هذا العقد او التنازل للغير عن طريق الطرف الاول طبقآ لما جاء بالبند الحادي عشر من هذا العقد .

البند الحادي عشر - إنتقال الملكية والتصرف في الوحدة

من المتفق عليه بين الطرفين أن ملكية الوحدة المبيعة وملحقاتها إن وجدت لا تنتقل إلى الطرف الثانى إلا بعد سداد جميع الأقساط المتفق عليها وسداد أى إلتزامات ماليه أخرى مشار إليها فى هذا العقد، ولا يغير من ذلك تسليم الوحدة للطرف الثانى ويظل للطرف الأول حق إمتياز على الوحدة حتى تمام سداد كامل الثمن وأى إلتزامات مالية أخرى مشار إليها فى هذا العقد .

ويحظر على الطرف الثانى ترتيب أى امتيازات أو حقوق عينية أصلية كانت أو تبعية أو حقوق شخصية أو تقديم الوحدة ضمان لأى قرض أو رهنها أو التصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات إلا بعد سداد كامل الثمن وأى التزامات مالية أخرى مشار إليها، ولا يعتد بأى تصرف يخالف ذلك ولا ينفذ فى مواجهة الطرف الأول

طرف اول ..... طرف ثاني .....

DRAFT COPY

البند الثاني عشر - ادارة المشروع

يتعهد الطرف الثانى بالإلتزام بجميع القواعد التى تقررها إدارة المشروع الكائن به الوحدة المتعاقد عليها ، كما يتعهد بالالتزام بجميع الإشتراطات واللوائح الخاصة بالمشروع والإلتزام بتعليمات رجال أمن المشروع وذلك كله بغرض توفير الأمن والنظافة والهدوء للطرف الثاني ولغيره من ملاك الوحدات .

كما يفوض الطرف الثاني الطرف الأول بمجرد التوقيع على هذا العقد بقبوله الكامل غير قابل للإلغاء بتولي الطرف الاول أو من يفوضه بالقيام بكافة أختصاصات ومسئوليات اتحاد الملاك وتكون للقرارات التي تصدر من الطرف الأول او من يفوضه قوة ملزمة لكافة الملاك ولا يحق للطرف الثاني الرجوع في هذا التفويض أو إلغاءه حالا أو مستقبلاً

البند الثالث عشر - حوالة الحق

يحق للطرف الأول حوالة حقوقه والتزاماته الناشئة عن هذا العقد للغير، وحوالة الحقوق الثابتة فى الشيكات بالطرق المقررة قانوناً دون ان يكون للطرف الثانى حق الاعتراض على ذلك.

البند الرابع عشر - الشفعة

يقر الطرف الثانى بتنازله عن حقه فى الأخذ بالشفعة فى البيوع التى تتم من الطرف الأول فى باقى وحدات المشروع كما يقر الطرف الأول بتنازله عن حقه بالأخذ بالشفعة فى البيع الذى يصدر من الطرف الثانى أو من خلفه العام أو الخاص فى الوحدة موضوع العقد على وفق نص المادة { 948 } من القانون المدنى ، كما يتعهد االطرف الثانى بعدم إدخال الطرف الأول فى أية خصومات قضائية قد تنشأ لاقدرالله بينه وبين أحد ملاك المشروع الأخرين ويسرى هذا الإقراروالتعهد على خلفه العام والخاص .

البند الخامس عشر - الحقوق العينية

فيما عدا الإمتياز المقرر لصالح الطرف الأول على الوحدة وملحقاتها إن وجدت حتى وفاء الطرف الثانى بكامل الثمن وأي مبالغ أخرى مشار إليها فى هذا العقد وحق الإمتياز المقرر لصالح الجهة الحكومية مالكة الارض حتى الوفاء بكامل الثمن حال وجود اقساط على قطعة الأرض التى سيقام عليها المشروع تخلو الوحدة محل التعاقد من أي حقوق عينية أخرى سواء أكانت أصلية أو تبعية الظاهرة او الخفية ايآ كان نوعها كالرهن والإختصاص والوقف والحكروحقوق الإنتفاع وحقوق الإرتفاق كما يقر الطرف الأول بأنه الحائز لأرض المشروع، و أنه لم يسبق له التصرف في الوحدة موضوع هذا العقد للغير، وأنها تحت تصرفه القانوني الذي يبيح له البيع والتوقيع على هذا العقد.

طرف اول

.....

طرف ثاني

.....

DRAFT COPY

البند السادس عشر - جزاء الإخلال بالإلتزامات

اقر كل طرف من طرفى هذا العقد بتنفيذ الالتزامات و الشروط الو اقعة على عاتقه كافة .

وأن كافة إلتزامات الطرف الثاني هي إلتزامات جوهرية حيث انها مرتبطة بسداده كامل الثمن ومصروفات الصيانة ..... الخ كما انها مرتبطة بالحفاظ على النسق الحضاري والمعماري للمشروع لضمان الحفاظ عليه وزيادة قيمته البيعية والتسويقية وأن أي أخلال في تنفيذها تسبب ضرر للطرف الاول وباقي ملاك المشروع لذلك يستوجب فسخ العقد وتقتصر حقوق الطرف الثانى آن ذاك على إسترداد ما قام بسداده من مبالغ بعد خصم { 10 % } من إجمالى ثمن الوحدة المبيعة وذلك مقابل المصروفات الإدارية والتسويقية وتعويض إتفاقي نهائي غيرخاضع لتقدير القضاء وذلك جبراً للضرر الناتج عن فسخ العقد نتيجة فعل الطرف الثانى وطبقاً للمادة { 430 فقرة 2 } من القانون المدنى ويكون استرداد المبلغ المتبقى على أقساط آجلة وبطريقة السداد ذاتها وذلك بعد قيام الطرف الأول بإعادة التصرف فى الحصة المبيعة موضوع العقد ويظل سارياً ونافذاً هذا التعويض حتى بعد فسخ هذا العقد .

وقد أقر الطرف الثاني بأن كافة بنود هذا العقد تخضع لنص المادة { 147 } فقرة { 1 } من القانون المدني المصري

البند السابع عشر - العناوين والمراسلات

يقر الطرفان بأن العنوان الوارد قرين إسم كل منهما صحيح وأن المراسلات التى ترسل عليه تنتج جميع آثارها القانونية، وفى حال تغيير أحد الطرفين لعنو انه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بعنو انه الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول وإلا عدت مراسلته على العنوان الوارد فى العقد صحيحة ومنتجه لجميع آثارها القانونية .

البند الثامن عشر - أثار العقد

ويقر الطرفان بأن توقيعهم علي هذا العقد يعد كامل الحجية ونافذ قانوناً ومنتج لاثاره بين الطرفين وفي مواجهه الغير بغير حاجة لاشهاره أو توثيقه أو قيده بأي جهه ادارية او حكومية ويصبح سند للتقاضي اعتبارا من تاريخ توقيعه كما أن بنود هذا العقد ملزمة لكلا الطرفين ولورثتهما وخلفهم الخاص من بعده مهما تعاقبوا وتسري بنود هذا العقد في مواجهه من يخلف الطرف الثاني في ملكيته للوحدة ويعتبر توقيع الطرفين على هذا العقد بمثابة اقرار والتزام بذلك.

البند التاسع عشر - المسئولية التضامنية

إذا كان الطرف الثانى أكثر من شخص فإنهم جميعاً مسئولون مسئولية تضامنية فيما بينهم عن جميع الإلتزامات الواردة بهذا العقد .

البند العشرون – الأختصاص القضائي

تختص محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وجزئياتها ومحاكم القاهرة للامور المستعجلة بالفصل فى أى نزاع ينشأ – لاقدر الله – بخصوص تنفيذ أوتفسير أى شرط من شروط هذا العقد.

البند الحادي والعشرون - نسخ العقد

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ متطابقة، نسختين بيد الطرف الاول ونسخة بيد الطرف الثانى للعمل بموجبها.

طرف اول

.....

طرف ثاني

.....

DRAFT COPY

تعريفات العقد

1 - الطرف الأول : -

ويقصد به بائع الوحدة موضوع العقد ويعرف فى هذا العقد بالطرف الأول او البائع وهو الطرف أيضا الذى يقوم بإدارة المشروع بنفسه اوعن طريق تفويض إحدى الشركات المتخصصة فى مجال إدارة المشروعات بإرادته المنفردة دون غيره من السادة المشترين للوحدات .

2 - الطرف الثانى : -

ويقصد به الطرف المشترى لوحدة أوعدد من الوحدات .

3 - الوحدة المبيعة : -

ويقصد بها الوحدة موضوع هذا العقد والمخصصة للنشاط الموضح بالعقد والذى يتم إستغلال الوحدة المبيعة من أجله والذى لا يجوزبأى حال من الأحوال ومهما كانت الأسباب أن يتم تعديله .

4 - الأجزاء المشتركة : -

ويقصد بها كافة المر افق والاجزاء المشتركة للمشروع كالشوارع والممرات والمسطحات الخضراء والحدائق العامة والمداخل والاسوار الخارجية للمشروع وغيرها من الخدمات العامة للمشروع .

5 – شركة إدارة المشروع :-

فى حالة عدم إدارة الطرف الأول للمشروع بنفسه يقوم بإسناد أعمال الإدارة إلى شركة متخصصة فى مجال إدارة المشروعات على أن تكون مهامها إدارة المشروع وتولى مهام الصيانة والأمن والنظافة .

6 – وديعة الصيانة :-

حيث أن الطرف الإول أو من يفوضه هو الذى يتولى التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى مجال صيانة العقارات ويعتبر توقيع الطرف الثانى على هذا العقد إقرارا منه وقبولاًمنه غير مشروط وغير قابل للرجوع فيه بالمو افقة على هذا مما يترتب عليه بإلتزام الطرف الثانى بدفع نصيبه فى المبالغ المستحقة عن الخدمات والصيانة للمشروع وتقدر بنسبة { 7 % } { سبعة بالمائة } من القيمة الإجمالية للوحدة (كوديعة) تدفع للطرف الأول قبل إستلام الوحدة طبقاً للمرفق المالي المرفق بالعقد ويعتبر شرط من شروط التسليم وذلك للإنفاق من عائدها على صيانة المشروع والمسطحات الخضراء وامن المشروع وتطويره متى لزم الأمر.

7 – الصيانة والأمن :-

ويقصد بها صيانة الممرات والواجهات والزراعات التجميلية والمصادر الرئيسية للخدمات وبوجه عام الأجزاء المشتركة وكذا الحراسة العامة للمشروع .

8 – الأخلال ببنود العقد :-

ويقصد بها الإخلال ببنود هذا العقد فى أى مرحلة وأى وقت دون تحديد سقف زمنى حتى ولو تم الإخلال بعد إشهار العقد وتسجيله إذ العبرة بالعلاقة التعاقدية وقواعد وضو ابط العقد فيما بين الطرف الأول والطرف الثانى .

طرف اول **طرف ثاني**

....

DRAFT COPY

مرفق رقم (1) مواصفات تشطيب العمارة والوحدة

أولا :- مواصفات التشطيب (الخارجية) للمبني :-

البند	المواصفات
المدخل ودرج السلم	رخام طبيعي
واجهة العقار	من الدهانات الحديثة
الباب الرئيسي للمبنى	باب رئيسي وفق التصميم الهندسي
صاعد الانتركم	مواسير فقط
مصعد كهربائي	عدد { 2 } مصعد كهربائي

ثانياً :- مواصفات التشطيب (الداخلية) لكل وحدة :-

البند	المواصفات
باب الرئيسي للوحدة	باب خشب
الشبابيك والابواب الداخلية	فتحات شبابيك والابواب طوب احمر
الواجهة الأمامية	قطاعات الومينيوم (الوميل) أو ما يوازيها
الحوائط	على الطوب الأحمر
الأسقف	على الخرسانة
الأرضيات	على الخرسانة
الحمامات والمطبخ	الحوائط على الطوب الأحمر و الأرض والاسقف على الخرسانة
الوصلات الكهربائية / المياة	وصلات تغذية فقط
التكيفات	تحديد أماكن تركيب التكيفات بدون حوامل او صرف
الدش	وصلة دش مركزي

طرف اول ..... طرف ثاني .....

مرفق رقم (2) جدول اقساط الثمن ووديعة الصيانة

DRAFT COPY

طرف اول .....

طرف ثاني .....

مرفق رقم (3) المسقط الأفقي للوحدة

DRAFT COPY

طرف اول .....

طرف ثاني .....